

1501111-17.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... o trabalho deles. Foi seu primeiro dia no tráfico, inclusive estava com o pé "torcido". Trabalhou no tráfico para pagar a sua dívida de R\$45,00 que tinha com o gerente da "biqueira". Informou que trabalhava no zoológico como "freelancer", mas como torceu o pé e não podia mais trabalhar. Tem condenação por roubo e 158, mas já tinha cumprido a pena.

Os policiais, na fase ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1501111-17.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501111-17.2022.8.26.0537 Controle nº 814/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MULLER CRISTIANO CASTRO SOARES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

MULLER CRISTIANO CASTRO SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 23 de maio de 2022, na Passagem das Tulipas, altura do número 54, Bairro Jardim Campanário, adquiriu, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, maconha e cocaína, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 34/37). Foi apresentada defesa prévia (fls. 96/97), sendo recebida a denúncia em 12.08.22 (fls. 104/105). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais. A Dr.ª Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de

drogas, a confissão judicial e a agravante da reincidência, fixação de regime fechado, que seja afastada a aplicação do art. 33, § 4.º por ser reincidente. O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual condenação, que seja compensada a reincidência com a confissão judicial e a fixação de regime semiaberto diante da detração penal.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 08), o acusado negou a prática do crime. Disse que estava com três amigos, cujos nomes não informou, quando foi abordado pelos policiais e levado para o distrito policial.

Em juízo, confessou a prática do crime, dizendo que os policiais apenas fizeram o trabalho deles. Foi seu primeiro dia no tráfico, inclusive estava com o pé "torcido". Trabalhou no tráfico para pagar a sua dívida de R\$45,00 que tinha com o gerente da "biqueira". Informou que trabalhava no zoológico como "freelancer", mas como torceu o pé e não podia mais trabalhar. Tem condenação por roubo e 158, mas já tinha cumprido a pena.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 06/07), disseram que diligenciaram até o local dos fatos em razão de denúncias anônimas. Relataram que se dirigiram até as imediações de um campo de futebol, local informado nas denúncias, quando presenciaram o réu realizando a venda de entorpecentes e o abordaram. Narraram que em revista pessoal localizaram com o réu uma pochete, contendo 67 porções de maconha e 51 invólucros de cocaína.

José Antônio (policial), em juízo, narrou que receberam denúncias de tráfico constantes no local. O réu foi abordado nas imediações do campo de futebol com uma pochete contendo maconha e cocaína (divididas em porções, prontas para a venda) e confessou o tráfico. Não havia dinheiro, porque já tinha sido feita a "sangria" (um rapaz passou de moto para recolher). Falou que não conhecia o réu anteriormente. Havia aglomerado de gente, próximo ao réu, mas na hora de abordagem se evadiram. O réu tinha se acidentado (acho que falou que caiu da moto), estava com a perna machucada, usando muleta e não tentou fugir. Fizeram "campana" de uns dez minutos e o local já é conhecido como ponto de tráfico. Não lembra se viu o réu vendendo drogas.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Ricardo. Esclareceu que abordaram quatro pessoas e apenas o réu estava com a pochete com as drogas. Informou que viram o réu abrindo a pochete e suspeitaram do tráfico, porque havia mais três pessoas perto dele. Na pochete que estava na cintura do réu havia maconha e cocaína, fracionadas para a venda. Nunca tinha visto o réu. Não se recorda se havia dinheiro.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

O réu disse que não conhecia os policiais, pelo que não teriam motivos para incriminá-lo indevidamente.

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 09 - 67 porções de maconha e 51 invólucros de cocaína), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, bem como a confissão judicial e os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade e variedade se não fosse traficante.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pelas condutas de adquirir, trazer consigo, guardar e ter em depósito,

pelo que caracterizado o crime.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Desta forma, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 11/13) e laudo definitivo (fls. 79/81). Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é reincidente (fls. 25/26 - proc. 73458-27.2005 - pena julgada extinta em 24.07.17 - fls. 30).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o tráfico, em razão da quantidade média de drogas (fls. 09 - 67 porções de maconha e 51 invólucros de cocaína), já que pequena quantidade em Diadema é inferior a 100 porções, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado.

Compenso a reincidência e a confissão judicial, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.^a Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.^a ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito decisão do STJ:

Processo

AgRg no REsp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESp N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do ERESp n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros

Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

O réu não faz jus à redução do art. 33, § 4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário) que são cumulativos, além de se dedicar a atividades criminosas, já que a condenação anterior também é por tráfico.

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, § 2.º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois é reincidente por roubo (fls. 09 - 67 porções de maconha e 51 invólucros de cocaína), sequer provou possuir ocupação lícita, demonstrando que o crime é seu meio de vida e, ainda, houve aumento da pena pela quantidade de drogas. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou "sursis", diante do montante da pena.

Inaplicável o disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 24.05.22, pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 11.02.25).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência (circunstância judicial agravante), não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO MULLER CRISTIANO CASTRO SOARES à pena de 5 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO e 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06. Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei n.º 8072/90, que o M.P não concordou com o recurso em liberdade, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou ocupação lícita nem residência fixa) e é incabível qualquer benefício, recomende-se na prisão em que se encontra.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Em relação à pochete de cor preta, sem marca, apreendida (fls. 09) e já periciada (fls. 82/53), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos podendo ser eliminada.

Desnecessário comunicar esta decisão ao Egrégio Tribunal, porque o H.C. já foi julgado, sendo denegada a ordem (fls. 119/121).

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 40) e providencie-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.
Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.
Diadema, 23 de agosto de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA